

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5083/2537

นาย จันทร์ ยอด ไส
นาย ชชาติ เอี่ยมสันต์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.ที่ดิน มาตรา 31

จำเลยซื้อที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินบางส่วนของที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอนไปยังผู้อื่นภายใน 10 ปีจากโจทก์ แม้โจทก์จะได้สละการครอบครองและมอบที่ดินพิพาทให้จำเลยครอบครอง ทั้งมีข้อตกลงว่าจะจดทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลยเมื่อพ้นกำหนดห้ามโอนแล้ว ก็เป็นการซื้อมาและเข้าครอบครองภายในกำหนดเวลาห้ามโอน เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 จำเลยจึงไม่มีสิทธิอยู่ในที่พิพาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยพร้อมทั้งบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ และใช้ค่าเสียหายเดือนละ 200 บาทนับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากโจทก์โดยตกลงกันว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้ว โจทก์จะไปจดทะเบียนซื้อขายและแบ่งแยกที่ดินให้แก่จำเลยทันที จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยปลูกบ้านอยู่อาศัยอย่าง

ถาวรและปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะ
เวลาเกินกว่า 1 ปี โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกจากที่พิพาทพร้อมทั้งใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้อง (28
กันยายน 2532 ถึง 29 กันยายน 2532) เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่าสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์จำเลยเป็นโมฆะหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าจำเลยซื้อที่พิพาทมาจากโจทก์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาห้ามโอน โจทก์สละการครอบครองให้จำเลยเข้าครอบครองโดยตกลงกันว่า โจทก์จะไปโอนให้จำเลยเมื่อพ้นกำหนดห้ามโอน สัญญาซื้อขายจึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 ห้ามโจทก์ผู้ได้สิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาทโอนไปยังผู้อื่นภายใน 10 ปี ดังนั้น ถึงแม้จะฟังว่าจำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากโจทก์โดยโจทก์สละการครอบครองก็เป็นการซื้อมาและเข้าครอบครองภายในกำหนดเวลาห้ามโอน เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 แม้จะโอนไปเพียงบางส่วนของที่ดินที่ห้ามโอนและมอบที่ดินพิพาทให้จำเลยครอบครองแล้วทั้งมีข้อตกลงว่าจะจดทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลยเมื่อพ้นกำหนดห้ามโอนแล้วก็ไม่อาจทำได้ จำเลยจึงไม่มี

สิทธิอยู่ในที่พิพาท โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ที่ดินเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินลักษณะเดียวกับที่ดินพิพาทในคดีนี้มีกำหนดเวลาห้ามโอน และมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับยืนยันมาโดยตลอดว่า การโอนที่ดินลักษณะนี้ภายในกำหนดเวลาห้ามโอนเป็นผลให้สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113(เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3393/2525) ผู้ซื้อแม้ครอบครองอยู่ก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง (เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2531, 380/2536)และบางฉบับวินิจฉัยตามประเด็นแห่งคดีต่อไปอีกว่าผู้ซื้อต้องคืนที่ดินพร้อมกับรับเงินค่าที่ดินคืน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2523 ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งห้ามโอนภายใน 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 ทวิ นั้น การโอนต้องห้ามขัดแย้งจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 ผู้รับโอนครอบครองที่ดินต่างดอกเบี๋ยไม่มีสิทธิรับโอนเป็นของตนต้องคืนที่ดินและรับ

เงินค่าที่ดินคืนจากเจ้าของเดิม นอกจากนี้ แม้มีการขายและมอบการครอบครอง
กันเองแล้ว มีการขายและมอบการครอบครองให้บุคคลภายนอกอีกทอดหนึ่ง บุคคล
ภายนอกก็หาได้สิทธิครอบครองไม่ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3520/2532 ที่ดิน
พิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ทางราชการออกให้แก่โจทก์ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 58 ทวิ ห้ามโอนภายใน 10 ปีนั้น เป็นที่ดินที่รัฐยัง
ไม่มอบสิทธิครอบครองให้แก่โจทก์ จึงยังไม่มีสิทธิครอบครองตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 หรือมาตรา 1378ให้ผู้อื่นได้ การที่โจทก์ขายและมอบ
การครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์ภายในกำหนดเวลาห้ามโอนแล้วต่อมาบิดา
โจทก์ได้นำไปขายและมอบการครอบครองให้แก่จำเลยครอบครองทำกินโดยจะไป
โอนให้จำเลยหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอนแล้วนั้น จำเลยหาอาจยกสิทธิ
ครอบครองขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ไม่ ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5596/2536 วินิจฉัย
โดยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 วรรคหนึ่งและมาตรา
1367ว่า ผู้ซื้ออาจได้สิทธิครอบครองหลังจากพ้นกำหนดเวลาห้ามโอน คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 5596/2536 จำเลยได้ขายและมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้ จ. และ
ได้ขายและมอบการครอบครองที่พิพาทให้โจทก์แต่การซื้อขายที่พิพาททั้งสองครั้งดัง
กล่าวไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และที่พิพาทเป็นที่ดิน
ที่ทางราชการห้ามโอนภายในสิบปี การซื้อขายที่พิพาทระหว่างจำเลยกับ จ. และ
ระหว่าง จ. กับโจทก์จึงไม่ถูกต้องตามแบบและเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามชัดแจ้งโดย
ประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 31 ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 150 แต่เมื่อจำเลยได้ขนย้ายออกไปจากที่พิพาทจึงถือว่าจำเลยได้
สละเจตนาครอบครองโดยไม่ยึดถือที่พิพาทอีกต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1377 วรรคแรกการที่ จ. กับโจทก์ได้ซื้อและยึดถือที่พิพาทโดย
เจตนาจะยึดถือเพื่อตนต่อมาในระยะเวลาห้ามโอน จ. กับโจทก์ก็ยังไม่ได้สิทธิครอบ
ครอง เนื่องจากถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายที่ดินฯดังกล่าวแต่เมื่อ

โจทก์ยังคงครอบครองที่พิพาทตลอดมาจนล่วงเลยระยะเวลาห้ามโอนแล้วโจทก์ยอม
ได้ซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 นับแต่วัน
พ้นกำหนดห้ามโอนนั้น จำเลยไม่มีสิทธิเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีก และเมื่อสัญญาซื้อ
ขายเป็นโมฆะ โจทก์จึงบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ไม่ได้ ผู้
หมายเหตุยังเข้าใจในขณะนั้นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5596/2536 น่าจะมีส่วนที่
วินิจฉัยต่อเนื่องออกไปซึ่งไม่ตรงกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม และน่าจะขัดกับ
หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และต่อมาในคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 5083/2537 ฉบับนี้วินิจฉัยว่า แม้จะมอบที่ดินให้ผู้ซื้อครอบครองผู้ซื้อก็
ไม่มีสิทธิอยู่ในที่พิพาท ผู้ขายมีอำนาจฟ้องขับไล่ได้ซึ่งน่าจะเป็นการย้ำแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาและตรงกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายที่ดินที่มีกำหนดเวลาห้ามโอนที่ดินในลักษณะนี้ จุมพลภิญโญสินวัฒน์